

1500497-75.2021.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Raphael Ernane Neves

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

1ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500497-75.2021.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500497-75.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2103947/2021 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 17371556 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

231/21/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2103947 - DEL.INV.GER. REGISTRO, 231/21/429

- DEL.INV.GER. REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE EDUARDO SABINO ISOO PEDROSO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

I-RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu denúncia em face de RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA e ANDRÉ EDUARDO SABINO ISOO, já qualificados nos autos do processo em epígrafe, porque, no dia 16 de abril de 2021, por volta das 00 horas, no interior da residência localizada na Rua Padre José de Anchieta, nº 205, Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Registro/SP, os acusados, atuando em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com o adolescente Victor Vinicius Ribeiro Galdino, além de outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, em

proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma barra de ferro e simulacros de arma de fogo, contra as vítimas Luiz Henrique Pereira de Barros, sua esposa e enteado, um notebook Semp Toshiba, um notebook positivo, um Iphone da marca Apple, um telefone celular Motorola, um Ipad da Apple, um relógio Garmin, uma câmera digital, dentre outros objetos pertencentes as vítimas, todos relacionados no auto de exibição e apreensão de fls. 15/18 e auto de entrega de fls. 19/22. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA e ANDRE EDUARDO SABINO ISOO, qualificado às fls. 07, corromperam o adolescente Victor Vinicius Ribeiro Galdino, menor de 18 anos de idade, com ele praticando o delito acima descrito.

Por tais razões, pleiteou o Ministério Público a condenação dos acusados RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA e ANDRE EDUARDO SABINO ISOO nas sanções previstas no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA).

A denúncia foi recebida em 16/04/2021 e aditamento em 14/05/2021 (fls. 77/79 e 228, respectivamente), os acusados foram citados, apresentou resposta à acusação (fls. 225/227), sendo confirmado o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e os réus interrogados.

As alegações finais foram apresentadas, sendo que o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da inicial, bem como pelo crime previsto no art. 244-B, do ECA, somente quanto ao acusado RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA.

A Defesa ANDRE EDUARDO SABINO ISOO requereu a absolvição do acusado dada a fragilidade das provas. Subsidiariamente, requereu fixação no mínimo legal, afastamento da qualificadora do emprego da arma de fogo. Enquanto a Defesa de RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA pugnou pela aplicação de pena mínima, com o afastamento do delito de corrupção de menores.

É o Relatório. DECIDO.

II- FUNDAMENTAÇÃO:

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Dos fatos: Extraí-se da denúncia que:

"(...) Segundo apurado, os denunciados, na companhia do adolescente e outros dois indivíduos não identificados, invadiram a residência das vítimas, renderam Luiz Henrique e sua esposa no quarto do casal, ameaçando-os com uma barra de ferro e com simulacros de arma de fogo e, ainda, amarraram e ameaçaram o filho do casal. Ato contínuo, se apossaram dos bens que guarnece a residência, eletrônicos e objetos pessoais, além disso, cobriram os rostos das vítimas e exigiam a entregas de valores e joias, dizendo que os matariam caso não encontrassem nada.

Após a saída dos indivíduos da casa, as vítimas acionaram a polícia e, por intermédio do rastreador dos aparelhos eletrônicos, localizaram o veículo ocupado pelos autores do fato. Durante a perseguição, estes se livraram de uma mochila contendo os bens das vítimas e os simulacros de arma de fogo. Ao parar o automóvel, dois indivíduos fugiram do local e os denunciados e o adolescente foram devidamente abordados. (...)"

Tipo Penal

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

...

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

...

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; Corrupção de menor (Lei nº 8.069/90)

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

A conduta imputada aos acusados RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA e ANDRE EDUARDO

SABINO IS00, são as de no dia, hora e local citados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma barra de ferro e simulacros de arma de fogo, contra as vítimas, os bens acima descritos.

A pretensão punitiva merece procedência parcial, com a absolvição do requerido ANDRE EDUARDO SABINO IS00, bem como com o afastamento da conduta criminosa do art. 244-B do ECA.

Do Crime de Roubo:

Da Materialidade:

No que respeita à materialidade delitiva dúvidas não existem, posto que ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 15/18), auto de entrega (fls. 19/22) e pela prova oral colhida que tornou certa a existência de uma conduta humana delitiva.

Da autoria:

Igualmente certa é a autoria que recai na pessoa dos acusados RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA que confessou o delito.

O réu RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA, em seu interrogatório, afirmou que é verdade que entrou no casa, acompanhando de um menor conhecido como "pequeno". Disse que entrou na casa na companhia de Vítor, Gustavo e "Pequeno". Informou que somente encontrou o corréu após a ação e já no bairro jardim São Paulo, tendo Vítor chamado André para fazer a "corrida". Indicou que André cobrou R\$ 40,00 e que somente ele fora informado que os produtos eram de crime, quando a polícia apareceu, tendo o corréu acelerado ao saber da circunstância, pois incentivado pelo interrogando e pelos por medo de serem presos. Disse que logo no bairro Agrochá foi preso, junto com André e com Vítor. Declinou que não ameaçou de morte as vítimas, dizendo apenas que reviraria a casa. Asseverou que praticou o crime para poder pagar uma dívida no valor de R\$ 1.300,00 com bandidos que o ameaçavam de morte. Informou que estava portando um simulacro de arma de fogo que fora obtido por Vítor. Salientou que "Pequeno" estava com uma barra de ferro para intimidar as vítimas. Confirmou que o menor enteado da vítima LUIZ fora amarrado por Vítor.

O réu ANDRE EDUARDO SABINO IS00, em seu interrogatório, afirmou que não são verdadeiros os fatos. Disse que na data dos fatos somente pegou os envolvidos, após Vítor pedir por transporte. Declinou que cobrou R\$ 40,00 pelo serviço e que não sabia que os demais estavam envolvidos em roubo, somente vindo a saber quando a Polícia apareceu e os demais lhe informaram. Indicou que ficou com medo de ser preso e acelerou, porém logo parou e fora detido com o corréu e com o menor Vítor. Disse que Vítor era enteado de uma pessoa com quem trabalhava e já o ajudara. Salientou que somente levaria vítor, porém os demais levantaram e ofereceram dinheiro para corrida. Finalizou dizendo que não viu se os demais acusados estavam com sacolas, porque estava mexendo no celular, salientando que quando já estava no caminho viu uma viatura e parou, quando Vítor lhe dissera para seguir dizendo que tinha praticado um roubo e que estava armado, tendo Vítor e outro envolvido começaram a dispensar material. Esclareceu que não conhecia os demais, sendo que somente conhecia ao menor Vítor. Advertiu que quando pegou os requeridos acredita que o roubo já tinha acontecido, sendo que durante o crime estava na companhia de seu irmão Jean, tendo somente saído para comprar mais cerveja.

A confissão do acusado RYAN, assim como o fora a negativa do acusado ANDRÉ, foi corroborada por todas as outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. O valor da confissão como prova, desde que corroborada por outros elementos, já foi reconhecido pela jurisprudência. Transcrevo: PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALOR PROBANTE. PENA. REDUÇÃO. 1. Incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 o agente que transporta substância entorpecente de uso proscrito no País. A mera alegação do réu, preso em flagrante, de que não estava envolvido com o tóxico apreendido, sem arrimo no quadro probatório, não é suficiente para rechaçar a tese acusatória. 2. A confissão judicial, quando em sintonia com os demais elementos de convicção trazidos ao processo, é válida e deve ser levada em conta pelo julgador tanto como fundamento para uma decisão condenatória como para fins de aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 3. O depoimento do agente

policial pode ser admitido como elemento de persuasão do juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular. 4. A dissimulação, mormente no tráfico de drogas, é elemento essencial para a obtenção do resultado criminoso pretendido, não sendo correto o agravamento da pena por ter o agente procurado evitar ao máximo a ação das autoridades responsáveis por coibir a referida conduta. (TRF 04ª R.; ACr 2007.72.03.001599-7; SC; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz; Julg. 14/05/2008; DEJF 28/05/2008; Pág. 875) LEI 11343, art. 33 CP, art. 65.

A vítima Luiz Henrique Pereira de Barros disse que estava dormindo, quando começou a ouvir o cachorro latir. Declinou que levantou da cama e abriu a porta, cinco pessoas entraram no quarto, sendo que um primeiro entrou com uma barra de ferro e outros dois com armas. Mencionou que os roubadores estavam com máscaras e usavam bonés e que determinaram que todos cobrissem as cabeças. Salientou que os roubadores remexeram os objetos da casa e a todo momento xingavam. Esclareceu que os roubadores permaneceram por dez minutos, tendo o declarante acionado um policial que reside na mesma rua. Indicou que parte dos bens foram recuperados, com ajuda do rastreamento dos aparelhos celulares. Acredita que tenha perdido R\$ 10.000,00 em produtos. Finalizou dizendo que sua esposa e seu enteado ficaram extremamente abalados. Relatou que os roubadores andavam pela casa, porém acredita que alguns ficavam de guarda. Assinalou que algumas ameaças foram proferidas.

A vítima Gilmar Rodrigues relatou que estava dormindo, quando a noite ouviu alguém bater na porta, acreditando ser seu filho. Relatou que chamou seu marido e ele abriu a porta, quando então cinco pessoas entraram, sendo um com uma barra de ferro e outros com armas. Declinou que os roubadores determinaram que as cabeças fossem cobertas, fazendo ameaças, inclusive de tortura. Indicou que os roubadores reviraram a casa e arrebataram objetos. Acredita que os roubadores permaneceram por trinta minutos. Salientou que após os roubadores saírem, o marido da declarante acionou a Polícia. Disse que os roubadores estavam com os rostos cobertos, porém conseguiu ver o último roubo a deixar a casa. Esclareceu que o filho da declarante foi deixado amarrado pelos roubadores. Finalizou dizendo que a maior parte dos objetos foi recuperada.

A vítima Leonardo disse que estava deitado, quando começou a ouvir pessoas andando pela casa, tendo entrado em seu quarto e amarraram o declarante. Informou que os roubadores estavam com armas e faziam ameaças. Disse que dois dos acusados, sendo que um deles tinha uma marca no olho.

É de se ter em mente, na mesma senda, o valor probatório outorgado pela jurisprudência às palavras da vítima nos crimes contra o patrimônio. Transcrevo: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. CONFIRMAÇÃO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA. I. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume importância fundamental, máxime quando em consonância com as demais provas produzidas, autorizando, neste caso, a imposição de Decreto condenatório. II. Viável a aplicação da causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo, mesmo que esta não tenha sido apreendida ou periciada, se as vítimas, em depoimentos coerentes, confirmam a sua utilização. III. Precedentes. IV. Sentença mantida. (TJ-DF; Rec 2003.05.1.004280-5; Ac. 339.571; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. João Egmont; DJDFTE 17/02/2009; Pág. 88).

A testemunha Leandro Rodrigues dos Anjos policial militar disse que fora acionado pelo COPOM para ocorrência de roubo. Disse que no local já não encontrou os roubadores. Declinou que as vítimas fizeram rastreamento e sua equipe diligenciou ao endereço. Finalizou dizendo que identificaram um veículo em alta velocidade, tendo os ocupantes dispensado uma sacola. Informou que logrou abordar o veículo, tendo parte dos ocupantes fugido e outra fora detida. Salientou que encontrou pertences das vítimas e armas utilizadas no crime. Não sabe dizer quantos eram os ocupantes, porém acredita que três ou quatro indivíduos foram detidos. Indicou que o veículo em que estavam os ocupantes acelerou ao notar a viatura, fazendo inclusive retorno proibido. Não se lembra de ter conversado com os detidos. Informou que o vigilante do bairro compareceu após a ocorrência. Saliente-se que o depoimento dos policiais é de válido e de suma importância,

como já consignou a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento, mormente se levarmos em conta sua confissão extrajudicial, amparada por depoimentos e outros indícios. 2. O depoimento de policiais tem a mesma presunção de credibilidade de qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que o mesmo tem algum interesse na causa, ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. 3 -inadmissível o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 16, da Lei nº 6.368/76 quando ausente a prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa o ônus da prova cabal e irrefutável da alegação de ser o réu usuário e dependente da droga. Decisão improvida. (TJ-GO; Acr 30909-2/213; Proc. 200700706288; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elcy Santos de Melo; Julg. 05/06/2007; DJGO 20/06/2007) LEI 6368-1976, art. 16. A testemunha de Defesa CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS disse que trabalha como vigilante noturno, no local dos fatos. Disse ter sido acionado pelo ofendido. Indicou que conversou com ele e ajudou no rastreamento do aparelho celular. Esclareceu que reconheceu o carro ocupado pelos acusados, sendo que viu o veículo durante a ronda que fez no bairro Jardim Paulistano. Disse que na Delegacia, quando os presos desceram da viatura, terminou por reconhecer o acusado ANDRÉ que dissera não ter nada com o crime e que somente estava fazendo serviço de "uber". Informou que foi procurar a família do acusado ANDRÉ e oferecera imagens do bairro em que estava o réu. Disse ter visto o veículo detido em frente à casa do irmão do acusado ANDRÉ, tendo visto pessoalmente e pelas imagens das câmeras no horário que acredita ser o da ocorrência do crime. Sabe que o acusado ANDRÉ é trabalhador e que trabalha com o irmão dele, dono do veículo. A testemunha de Defesa JEAN CARLOS SABINO ISOO disse que se recorda do dia em que seu irmão ANDRÉ fora preso. Declinou que o acusado trabalha com o declarante, além de trabalhar com LUIZ FELIPE. Disse ter permanecido com o requerido o dia todo, quando dos fatos, sendo que permaneceu com ele até meia noite. Indicou que ficou com o acusado no trabalho até as 21h, quando seguiu para casa do declarante com o acusado e com seu irmão LUIZ FELIPE. Declinou que seu irmão saiu por volta da meia noite para comprar cerveja. Não sabia que o acusado saíra de sua casa para fazer trabalho de "uber", tendo ficado sabendo já na Delegacia. A testemunha de Defesa LUIZ FELIPE SABINO ISSO disse que no dia dos fatos esteve com seu irmão ANDRÉ, tendo encontrado com ele as 18h e retornado às 21h para casa de JEAN. Salientou que por volta de 1h da manhã foi acordado pela pessoa de CARLOS HENRIQUE. Disse que permaneceu com o acusado a noite, porém ele saíra por alguns instantes para comprar cerveja. A testemunha de Defesa ALMIR CARDOSO declarou que participou da investigação, porém os acusados foram autuados pela PM. Disse que atuou na identificação de um menor. Explicou que quanto ao acusado EDUARDO, referido réu negou a participação no evento e disse que somente conduziu os demais ao local, cobrando para tanto a quantia de R\$ 40,00. Informou que os demais envolvidos ratificaram a versão do réu. Avaliando a prova produzida pela acusação tenho que evidenciado que o acusado RYAN, acompanhado do menor VICTOR e de terceiro, fora o responsável pelo crime em questão, não restando acertado o envolvimento do acusado ANDRÉ como bem indicaram as partes, merecendo nesta parte improcedência a pretensão punitiva. Decerto, a conduta do denunciado é típica e se subsume com perfeição ao art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, uma vez que restou acertado que o corréu RYAN participou da conduta ajustado com o adolescente Victor Vinicius Ribeiro Galdino e com terceiros, bem como restou comprovado que a conduta teve o emprego de arma branca, com uso de barra de ferro, como narraram as vítimas e o requerido RYAN confessou.

O crime de roubo restou consumado, uma vez que os autores do fato lograram inverter a posse da res furtiva.

Do Crime de Corrupção de Menor:

Lado outro, tenho que o crime de corrupção de menor não restou configurado, respeitado o entendimento do Ministério Público e os pensamentos dominantes acerca da condição de crime formal e de adoção pura e simples do critério etário para caracterização do delito em tela.

Com efeito, conforme defendo, respeitando sempre o entendimento dominante, vislumbro não se verificar o crime de corrupção de menores, quando pela pouca diferença de idade entre o acusado e o adolescente for possível inferir não existir qualquer ingerência do imputável para com o menor, como sói acontecer no caso em tela, no qual o crime fora perpetrado quando o acusado tinha dezenove anos e o adolescente tinha dezesseis, sendo possível extrair dos autos, inclusive, que fora o menor o mentor intelectual do crime.

De se observar que entendo que no caso não se revela qualquer prejuízo na formação da personalidade do infante, porque o imputável não se apresenta completamente com a personalidade formada a ponto de influenciar outrem, ou mesmo com personalidade madura o bastante para se distanciar de seu comparsa e de alguma forma corrompe-lo.

Na hipótese, o que se percebe é que pouca diferença de idade faz sugerir nível deveras similar de maturidade, de modo que tomar como existente o crime em tela, para o caso em julgamento, com as devidas venias, parece-me tratar de direito penal objetivo, porque efetivamente não atingido o bem jurídico tutelado pela norma penal.

Neste quadro, é bem de ver que segundo penso a proximidade etária entre os envolvidos se perfaz em fator determinante para afastar a materialmente a tipicidade do crime, porque imaculado o melhor interesse do menor, ou melhor dizendo, nem mesmo exposto a risco jurídico-penal relevante.

O E. TRF da 4ª Região tem entendimento no sentido que apresento: PENAL E PROCESSUAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. valoração das provas. motivação da decisão. autoria comprovada. corrupção de menores. ART. 244-B da Lei nº 8.069/1990. AUSÊNCIA DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Não há ofensa às regras processuais e constitucionais se o julgador formou seu convencimento, mediante a livre apreciação das provas, examinadas em cotejo entre os elementos colhidos na fase do inquérito policial com aqueles colhidos em sede judicial. Autoria comprovada em relação ao crime de roubo. 2. Não sendo significativa a diferença de idade entre o acusado (20 anos recém feitos) e o menor (17 anos e 06 meses), não é possível concluir que o réu tenha exercido sobre o menor o poder de influência implícito ao tipo penal do art. 244-B da Lei 8.0896/90. Absolvição quanto ao crime de corrupção de menores. 3. Não há se falar em bis in idem quanto à majoração da pena em razão do emprego de arma de fogo se tal fundamento foi usado apenas para valorar negativamente as circunstâncias na primeira fase da dosimetria, e não como causa especial de aumento de pena. 4. A jurisprudência deste Tribunal entende que, no delito de roubo, concorrendo duas majorantes, deve apenas uma ser aplicada na terceira etapa da dosimetria, devendo as demais ser valoradas como agravantes (se houver previsão legal) ou quando da fase de aplicação do artigo 59 do Código Penal. 5. É dispensável a apreensão e perícia na arma de fogo para que o seu emprego seja considerado como forma de exasperação da pena. 6. Segundo a jurisprudência do STJ, a utilização de arma carente de potencial lesivo - como arma de brinquedo ou defeituosa -, embora não descaracterize o crime de roubo, não permite a incidência de agravamento de pena. Contudo, nesses casos, é ônus da defesa demonstrar a ausência de potencialidade lesiva. (TRF-4 - ACR: 50089447720174047107 RS 5008944-77.2017.4.04.7107, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 16/06/2020, SÉTIMA TURMA)

Na linha do exposto, entendo que o caso é de absolvição para o crime do art. 244-B

do ECA, porque materialmente atípica a conduta.

III. DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA, como incurso no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal e absolve-lo da imputação prevista no art. 244-B, "caput", da Lei 8.069/90, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, bem como para absolver o requerido ANDRE EDUARDO SABINO ISOO, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

Da Fixação da Pena:

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: é superior o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu, que possuía plena consciência de sua ilicitude, e podendo se determinar de modo diverso, não o fez. É certo que a perpetrara conduta com extrema violência e com severas ameaças, tendo inclusive amarrado um adolescente. Antecedentes: o réu não possui anotações em sua folha penal. Conduta social e personalidade: não restaram maculadas nos autos. Motivos do Crime: não apurados. Circunstâncias do Crime: não prejudicam o acusado. Consequências da conduta ilícita: não foram além das próprias do crime. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento.

Preponderando circunstâncias subjetivas desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Atenuantes e Agravantes: Presente a atenuante da menoridade relativa (fl. 05), de modo que reconduzo a pena ao mínimo. Não há agravantes.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causas de diminuição. Presente a causa de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma branca, pelo que majoro a pena provisória em 3/8 (três-oitavos), totalizando 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Pena Definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), dada a gravidade da conduta apurada na primeira fase da dosimetria, e 13 (treze) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição sócio-econômica.

Substituição: Incabível pelo não preenchimento dos pressupostos legais.

Sursis: Incabível dada a quantidade de pena aplicada.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS:

(a) Deixo de conceder ao sentenciado RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA o direito de apelar em liberdade, posto que respondeu ao processo preso, persistindo as razões que implicaram o decreto prisional, mormente a necessidade de se garantir a ordem pública ante ao comportamento violento e desregrado do réu, prevenindo reiterações. Observo, lado outro que o réu foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado, sendo este regime inalterado pelo tempo de prisão provisória, na medida em

que necessário para repreender a prevenir a conduta grave que perpetrou. Conforme já decidi alhures, percebo risco em sua liberdade para garantia da ordem pública, recomendando-se o cárcere para prevenir reiteração delitiva (art. 387, §2º do CPP). O sentenciado ANDRÉ EDUARDO SABINO ISOO está solto e não há necessidade de expedição de novo alvará. (b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege. (c) Deixo de fixar o valor mínimo de indenização por falta de parâmetros para tanto (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92). (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos dos sentenciados. (f) Expeça-se a guia de recolhimento provisório (Res. 57 do CNJ). (g) Comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado: (h.1) lance-se o nome dos condenados no rol do culpado (CPP, art. 393, inciso II); (h.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; (h.3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (h.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena. (i) Em função do art. 201, § 2º, do CPP, comunique-se ao ofendido.

P.I.C.

Registro, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA